

VERTRAGSANGEBOT

Vertrag über die Entwicklung, Einrichtung und laufende Betreuung einer digitalen TRIGA- S KI-Projektassistentin

AUFTRAGGEBER

TRIGA-S GmbH
Mühlthal 5, 82392 Habach

VERTRAGSGEGENSTAND

Digitale KI-Projektassistentin
Premium Website-Chatbot

VERTRAGSDATUM

24.07.2026

AUFTRAGNEHMER

Ibrahim Ahmitti El Goul
AFA – Agentur für Automatisierung

GESAMTVERTRAGSWERT

6.500,00 EUR Einrichtung
+ 1.000,00 EUR / Monat

DOKUMENTNUMMER

AFA-TRIGA-S-2026-001

Inhaltsverzeichnis

VERTRAG – DIGITALE KI-PROJEKTASSISTENZ TRIGA-S

§ 1	Vertragsparteien	3
§ 2	Präambel	3
§ 3	Vertragsgegenstand	4
§ 4	Leistungsumfang	4
§ 5	Nicht im Leistungsumfang enthalten	5
§ 6	Projektablauf	6
§ 7	Mitwirkungspflichten des Auftraggebers	6
§ 8	Vergütung und Zahlungsbedingungen	7
§ 9	Vertragslaufzeit und Kündigung	8
§ 10	Abnahme	8
§ 11	Laufende Betreuung und Support	9
§ 12	Change Requests – Leistungsänderungen	9
§ 13	Drittanbieter und technische Systeme	9
§ 14	Datenschutz und DSGVO	10
§ 15	Vertraulichkeit	10
§ 16	Nutzungsrechte und geistiges Eigentum	11
§ 17	Haftung	11
§ 18	Referenznennung	12
§ 19	Schlussbestimmungen	12
§ 20	Anlagen	13
§ 21	Unterschriften	13

1

Vertragsparteien

AUFTRAGNEHMER & AUFTRAGGEBER

AUFTRAGNEHMER

Ibrahim Ahmitti El Goul
handelnd unter
AFA – Agentur für Automatisierung

Unternehmensform:
Einzelunternehmen

Adresse:
Haldener Str. 21
58095 Hagen
Deutschland

E-Mail: info@afa-ai.com
Website: www.afa-ai.com

Umsatzsteuer:
Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG

Steuernummer / USt-IdNr.:
Wird nach Zuteilung durch das Finanzamt nachgereicht.

AUFTRAGGEBER

TRIGA-S GmbH

Adresse:
Mühlital 5
82392 Habach
Deutschland

Registergericht:
Amtsgericht München
Registernummer: HRB 280570
USt-IdNr.: DE357456345

Vertretungsberechtigte:
Sabine Radiske
Dr. Andreas Franke

E-Mail: info@triga-s.de
Website: www.triga-s.de

Auftragnehmer und Auftraggeber werden nachfolgend gemeinsam als „**Parteien**“ und einzeln als „**Partei**“ bezeichnet.

2

Präambel

KONTEXT UND ZIELSETZUNG

TRIGA-S GmbH (nachfolgend „TRIGA-S“) ist ein Unternehmen im Bereich wissenschaftlicher Studienservices, CDx-/Pharma-Projekte, Probenmanagement, Biostatistik und Serviceleistungen im Life-Science-Umfeld. TRIGA-S beabsichtigt, die digitale Kommunikation und den Erstkontakt mit Interessenten und potenziellen Projektkunden durch den Einsatz einer modernen, individuellen digitalen Assistenzlösung auf der eigenen Website zu optimieren.

AFA – Agentur für Automatisierung (nachfolgend „AFA“), handelnd durch Ibrahim Ahmitti El Goul, entwickelt und betreibt individuelle digitale KI-Lösungen, Automatisierungssysteme und Website-Assistenten für Unternehmen im B2B-Bereich.

ZIELSETZUNG

Ziel der digitalen KI-Projektassistenz ist es, eingehende Anfragen strukturiert zu erfassen, Interessenten und Projektkontakte gezielt zu qualifizieren sowie das TRIGA-S Team durch einen KI-gestützten Wissensassistenten im digitalen Erstkontakt zu entlasten.

Auf dieser Grundlage schließen die Parteien den nachfolgenden Vertrag.

3

Vertragsgegenstand

BESCHREIBUNG DER BEAUFTRAGTEN LEISTUNG

Gegenstand dieses Vertrages ist die Entwicklung, technische Einrichtung, Integration und laufende technische Betreuung einer individuellen digitalen KI-Projektassistenz für TRIGA-S (nachfolgend „das System“ oder „die digitale Projektassistenz“).

Bei der digitalen KI-Projektassistenz handelt es sich um einen maßgeschneiderten, im TRIGA-S Corporate Branding gestalteten Website-Chatbot, der auf der TRIGA-S Website betrieben wird. Das System dient als digitale Erstanlaufstelle für Interessenten, Projektkontakte und potenzielle Kunden und ist ausschließlich auf den spezifischen Bedarf von TRIGA-S zugeschnitten.

KLARSTELLUNG DES VERTRAGSGEGENSTANDS

Dieser Vertrag umfasst ausschließlich die digitale KI-Projektassistenz (Chatbot / digitaler Assistent). Er umfasst ausdrücklich **nicht** einen vollständigen Website-Relaunch, einen Sprachassistenten (Call-Assistant), medizinische, rechtliche oder regulatorische Beratung.

4

Leistungsumfang

VEREINBARTE LEISTUNGEN VON AFA

AFA erbringt im Rahmen dieses Vertrages die folgenden Leistungen:

4.1 Entwicklung und Design

- Individueller Premium-Website-Chatbot im TRIGA-S Corporate Branding (Farben, Typografie, Logos, CI)
- Design und Umsetzung eines angepassten Chat-Launchers, Teaser-Bubbles und Chat-Panel-UI
- Responsives, browserkompatibles Frontend (JavaScript, HTML, CSS)
- Technische Einbindungsunterstützung auf der TRIGA-S Website

4.2 Dialogstruktur und Anfrageroutings

- Strukturierte Dialogführung für IVD-Studien-Anfragen
- Strukturierte Dialogführung für CDx-/Pharma-Projekte
- Strukturierte Dialogführung für Probenmanagement
- Strukturierte Dialogführung für Biostatistik
- Strukturierte Dialogführung für Service-Beratung
- Allgemeines Anfrage-Routing und Lead-Erfassung

- Formular- und Kontaktdatenvalidierung (E-Mail, Telefon)

4.3 Automatisierungen und Integrationen

- n8n Automatisierungsworkflow zur Verarbeitung eingehender Nutzeranfragen und Lead-Erfassung
- Pinecone Vektordatenbank mit TRIGA-S-Wissensbasis (indexierte Inhalte von triga-s.de)
- KI-Sprachmodell (GPT-4o-mini) zur kontextbasierten Antwortgenerierung auf Deutsch
- Retrieval-Augmented Generation (RAG): Antworten ausschließlich auf Basis der hinterlegten TRIGA-S-Inhalte – keine erfundenen Antworten außerhalb der Wissensbasis
- Themenbeschränkung: Der Assistent beantwortet ausschließlich Fragen zu IVD-Studien, CDx-/Pharma-Projekten, Probenmanagement, Biostatistik und TRIGA-S-Dienstleistungen

4.4 Tests, Übergabe und Betreuung

- Technische Tests aller Flows und Integrationen
- Korrekturschleifen und Fehlerbehebung bis zur Abnahme
- Go-live Vorbereitung und Einbindungsunterstützung
- Technische Übergabe und Dokumentation
- Laufende technische Betreuung während der gesamten Vertragslaufzeit

5

Nicht im Leistungsumfang enthalten

AUSDRÜCKLICHE AUSSCHLÜSSE

Folgende Leistungen sind ausdrücklich **nicht** Bestandteil dieses Vertrages, sofern nicht eine gesonderte schriftliche Vereinbarung getroffen wird:

- × Vollständiger Relaunch oder Neuentwicklung der TRIGA-S Website
- × Entwicklung einer neuen oder überarbeiteten TRIGA-S Unternehmenswebsite
- × Rechtsberatung jeglicher Art
- × Steuerberatung jeglicher Art
- × Medizinische Beratung oder Empfehlungen
- × Regulatorische oder behördliche Beratung (inkl. IVDR, MDR, GMP, GCP)
- × Klinische Bewertung oder Studienplanung
- × Erstellung rechtlicher Datenschutztexte, Impressum oder Nutzungsbedingungen für TRIGA-S
- × Bezahlte Gebühren von Drittanbietern (n8n Cloud, OpenAI API, Pinecone, Hosting, DocuSign oder vergleichbare Dienste), sofern nicht gesondert schriftlich vereinbart
- × Komplexe CRM-API-Integrationen, sofern nicht schriftlich vereinbart
- × Ersatz oder Migration interner TRIGA-S Systeme
- × Sprachassistentz / Call-Center-Automatisierung / Telefon-Bot
- × WhatsApp-Automatisierung oder Social-Media-Bots, sofern nicht gesondert vereinbart
- × Garantierte Anzahl von Leads, Terminen, Projektanfragen, Umsatz oder Geschäftserfolg
- × 24/7 Notfall-SLA, sofern nicht gesondert vereinbart
- × Erfassung oder Verarbeitung sensibler medizinischer Patientendaten, sofern nicht gesondert schriftlich vereinbart und rechtlich geprüft

6

Projektablauf

PHASEN DER UMSETZUNG

Die Umsetzung des Projekts erfolgt in folgenden Phasen. Die genaue Zeitplanung wird nach Vertragsunterzeichnung gemeinsam mit TRIGA-S abgestimmt.

1 Kick-off und Abstimmung

Projektbriefing, Klärung aller Anforderungen, Bereitstellung von Markenmaterialien durch TRIGA-S, Festlegung der Ansprechpersonen.

2	Konzeption der Dialoglogik	Entwicklung der Gesprächsführungsstruktur, Routing-Logik und Content-Konzept auf Basis der TRIGA-S Servicebereiche.
3	Technische Umsetzung	Entwicklung des Frontend-Chatbot-Systems, der Dialogflüsse und des UI im TRIGA-S Branding.
4	Automatisierungen	Einrichtung des n8n Automatisierungsworkflows, Integration der Pinecone Vektordatenbank, Konfiguration des KI-Sprachmodells und Aufbau der TRIGA-S Wissensbasis.
5	Testing	Vollständige funktionale Tests des Wissensabruf-Systems, der Antwortqualität, der Lead-Erfassung und der thematischen Beschränkung des KI-Assistenten.
6	Korrekturschleife	Bearbeitung von Feedback und Korrekturen auf Basis der TRIGA-S Rückmeldungen vor Abnahme.
7	Go-live Vorbereitung	Vorbereitung der technischen Einbindung auf der TRIGA-S Website, Einbindungsanleitung.
8	Übergabe	Abnahme, technische Dokumentation, Schlüsselübergabe und Einweisung für das TRIGA-S Team.
9	Laufende Betreuung	Technische Betreuung, Monitoring und Support während der gesamten Vertragslaufzeit.

7

Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

BEISTELLPFLICHTEN VON TRIGA-S

TRIGA-S ist verpflichtet, AFA die für die Erbringung der vereinbarten Leistungen notwendigen Informationen, Materialien und Zugriffe rechtzeitig und vollständig zur Verfügung zu stellen. Im Einzelnen umfasst dies:

- Bereitstellung von Logo, Markenmaterialien und CI-Richtlinien, sofern für das Chatbot-Design erforderlich
- Bereitstellung relevanter Inhalte und Informationen für die TRIGA-S Wissensbasis (z. B. FAQs, Servicebeschreibungen, ergänzende Texte), sofern über die öffentliche Website hinaus erforderlich
- Zugang zu erforderlichen Systemen (z. B. Domain-Einstellungen für die Chatbot-Einbindung), soweit technisch notwendig
- Benennung eines oder mehrerer fixer Ansprechpartner während der Projektlaufzeit
- Eigenverantwortliche rechtliche Prüfung und Aktualisierung der Datenschutzerklärung auf der eigenen Website hinsichtlich des Chatbot-Einsatzes

HINWEIS

Verzögerungen, die durch verspätete oder unvollständige Mitwirkung von TRIGA-S verursacht werden, gehen nicht zu Lasten von AFA. AFA ist in solchen Fällen berechtigt, die Fristen entsprechend anzupassen, ohne dass daraus Ansprüche gegen AFA entstehen.

8

Vergütung und Zahlungsbedingungen

PREISE, FÄLLIGKEIT UND BANKVERBINDUNG

8.1 Vergütungsstruktur

LEISTUNGSPPOSITION	BESCHREIBUNG	BETRAG (EUR)
Einmalige Einrichtungsgebühr	Entwicklung, Einrichtung, Integration, Tests und Übergabe der digitalen KI-Projektassistenz	6.500,00 €
Monatliche Betreuungsgebühr	Laufende technische Betreuung, Monitoring, Support und Minor-Updates während der Vertragslaufzeit	1.000,00 € / Monat
Mindestlaufzeit	12 Monate monatliche Betreuung	12.000,00 €
Gesamtvertragswert (12 Monate)		18.500,00 €
Einmalige Gebühr + 12 Monate Betreuung		

Der Auftragnehmer ist derzeit Kleinunternehmer im Sinne des § 19 UStG. Daher wird in den vorstehenden Vergütungen keine Umsatzsteuer berechnet und nicht ausgewiesen. Alle genannten Beträge sind Bruttobeträge ohne Umsatzsteuer.

Schutzklausel: Sollte während der Vertragslaufzeit eine Umsatzsteuerpflicht des Auftragnehmers entstehen, verstehen sich die vereinbarten Vergütungen ab diesem Zeitpunkt als Nettobeträge zuzüglich der jeweils gesetzlich geltenden Umsatzsteuer.

8.2 Zahlungsbedingungen

- Die einmalige Einrichtungsgebühr in Höhe von 6.500,00 € wird unmittelbar nach Vertragsunterzeichnung durch beide Parteien fällig.
- Die monatliche Betreuungsgebühr in Höhe von 1.000,00 € beginnt mit dem Projektstart, spätestens jedoch mit Beginn der technischen Umsetzungsphase, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird.
- Rechnungen sind innerhalb von **7 Kalendertagen** nach Rechnungserhalt ohne Abzug zahlbar.
- Zahlungen erfolgen ausschließlich auf die nachfolgend angegebene Bankverbindung.

8.3 Bankverbindung

ZAHLUNGSEMPFÄNGER	Ibrahim Ahmitti El Goul
IBAN	LT09 3250 0387 0908 1516
BIC	REVOLT21
WÄHRUNG	EUR

9

Vertragslaufzeit und Kündigung

MINDESTLAUFZEIT, VERLÄNGERUNG UND KÜNDIGUNGSREGELN

9.1 Vertragsbeginn. Dieser Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.

9.2 Mindestlaufzeit. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt **12 Monate** ab Vertragsbeginn. Eine ordentliche Kündigung während der Mindestlaufzeit ist ausgeschlossen.

9.3 Kündigung zum Ende der Mindestlaufzeit. Eine ordentliche Kündigung des Vertrages zum Ende der Mindestlaufzeit ist mit einer Frist von **3 Monaten** zum Ende der Mindestlaufzeit schriftlich möglich. Geht keine fristgerechte Kündigung ein, verlängert sich der Vertrag automatisch.

9.4 Automatische Verlängerung. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich dieser Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann sodann von jeder Partei mit einer Frist von **30 Tagen zum Monatsende** ordentlich gekündigt werden.

9.5 Außerordentliche Kündigung. Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die andere Partei wesentliche Vertragspflichten trotz schriftlicher Mahnung und Fristsetzung dauerhaft verletzt oder in die Insolvenz gerät.

9.6 Schriftformerfordernis. Jede Kündigung bedarf der Textform (E-Mail genügt). Mündliche Kündigungen sind unwirksam.

10

Abnahme

ABNAHMEREGLN UND ABNAHMEFIKTION

10.1 AFA stellt das fertiggestellte System nach Abschluss der Umsetzungsphase zur Prüfung und Abnahme bereit und informiert TRIGA-S hierüber schriftlich.

10.2 TRIGA-S hat nach Bereitstellung eine Prüffrist von **7 Werktagen**, um wesentliche Mängel im Sinne dieses Vertrages in Textform zu rügen. Als wesentlicher Mangel gilt ein Fehler, der die Nutzbarkeit der Kernfunktionen des Systems erheblich beeinträchtigt.

10.3 Abnahmefiktion. Werden innerhalb dieser Frist keine wesentlichen Mängel schriftlich gerügt, gilt das System als abgenommen. Dies gilt auch, wenn TRIGA-S das System produktiv nutzt, ohne zuvor Mängel zu rügen.

10.4 Geringfügige visuelle Anpassungswünsche, kleinere Textkorrekturen oder Wünsche nach optionalen Zusatzfunktionen stellen keine wesentlichen Mängel dar und berechtigen nicht zur Abnahmeverweigerung, sofern die wesentlichen Funktionalitäten des Systems ordnungsgemäß arbeiten.

10.5 AFA ist berechtigt, gerügte wesentliche Mängel innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben und dem Auftraggeber anschließend erneut zur Abnahme vorzulegen.

Die monatliche Betreuungsgebühr umfasst die folgenden Supportleistungen:

- Technisches Monitoring der Systemfunktion und der n8n Workflows
- Behebung technischer Fehler im vereinbarten Systemumfang
- Kleinere Textanpassungen in Chatbot-Dialogen und E-Mail-Templates
- Prüfung und Anpassung von Workflow-Konfigurationen bei Änderungen
- Erreichbarkeit an Werktagen (Montag–Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage in NRW)
- Antwort auf Support-Anfragen nach bestem Bemühen (Best-Effort-Basis)

NICHT ENTHALTEN

Ein garantierter 24/7-Notfall-SLA, eine festgelegte maximale Reaktionszeit oder eine Verfügbarkeitsgarantie sind **nicht** Bestandteil der monatlichen Betreuungsgebühr, sofern nicht gesondert schriftlich vereinbart.

12

Change Requests – Leistungsänderungen

UMGANG MIT ANFORDERUNGSÄNDERUNGEN

12.1 Leistungen, die über den in § 4 definierten Leistungsumfang hinausgehen, bedürfen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung und werden nach Aufwand oder zu einem gesondert vereinbarten Festpreis vergütet.

12.2 Als Change Request gelten insbesondere, jedoch nicht abschließend:

- Mehrsprachige Erweiterung des Chatbots (z. B. Englisch, Französisch)
- Rollout in weitere Länder oder Märkte
- Komplexe CRM- oder ERP-API-Integrationen (z. B. Salesforce, HubSpot)
- Individuelles Reporting-Dashboard oder Analyse-Systeme
- Entwicklung zusätzlicher KI-Agenten oder Assistenzmodelle
- Telefon-/Call-Assistent-Funktionalität
- WhatsApp- oder Social-Media-Automatisierung
- Grundlegende Neugestaltung des Chatbot-UIs oder -Brandings nach Abnahme
- Erweiterung auf neue Servicebereiche außerhalb des vereinbarten Scope

13

Drittanbieter und technische Systeme

EXTERNE PLATTFORMEN UND HAFTUNGSABGRENZUNG

13.1 Zur Erbringung der vereinbarten Leistungen setzt AFA u. a. folgende Drittanbieter-Systeme ein:

- **n8n** – Automatisierungsplattform für Workflows
- **Pinecone** – Vektordatenbank für die TRIGA-S Wissensbasis (Retrieval-Augmented Generation)
- **OpenAI** – KI-Sprachmodell (GPT-4o-mini) zur Antwortgenerierung
- **E-Mail-Dienste** – Internes Benachrichtigungssystem für eingehende Kontakt- und Projektanfragen
- **Website-Hosting- und Browser-Umgebung** von TRIGA-S – Integration des Chatbot-Scripts
- **DocuSign** oder vergleichbare Signaturplattformen – sofern für den Vertragsabschluss genutzt

13.2 AFA haftet nicht für Betriebsunterbrechungen, API-Änderungen, Preisänderungen, Datenverluste, technische Ausfälle oder Inkompatibilitäten, die durch die vorgenannten Drittanbieter verursacht werden und außerhalb des Einflussbereichs von AFA liegen.

13.3 Etwaige Drittanbieter-Gebühren (Lizenzen, API-Zugriff, Cloud-Dienste) werden von TRIGA-S direkt mit den jeweiligen Anbietern abgerechnet, sofern nicht schriftlich anders vereinbart.

14.1 Beide Parteien verpflichten sich zur Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO/GDPR) sowie aller weiteren anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften.

14.2 Verarbeitete Datenkategorien. Über das System können folgende Personendaten verarbeitet werden: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmensname, Projektanfragen sowie Gesprächsinhalte.

14.3 Verantwortlichkeit. TRIGA-S bleibt als Betreiber der Website und Auftraggeber die datenschutzrechtlich Verantwortliche im Sinne der DSGVO. TRIGA-S ist eigenverantwortlich verpflichtet, die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung zu prüfen, die Datenschutzerklärung auf der eigenen Website zu aktualisieren und Betroffenenrechte sicherzustellen.

14.4 AFA unterstützt die technische Umsetzung des Systems, erbringt jedoch keine Rechtsberatung im Bereich Datenschutz und ersetzt nicht die Beratung durch einen Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.

14.5 Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV). Sofern AFA im Rahmen dieses Vertrages personenbezogene Daten im Auftrag von TRIGA-S verarbeitet und hierfür nach Art. 28 DSGVO ein Auftragsverarbeitungsvertrag rechtlich erforderlich ist, verpflichten sich die Parteien, einen solchen AVV unverzüglich nach Vertragsunterzeichnung abzuschließen.

14.6 Eine beabsichtigte Erfassung oder Verarbeitung sensibler medizinischer Patientendaten über das System ist ausdrücklich ausgeschlossen, sofern dies nicht gesondert schriftlich vereinbart und rechtlich geprüft wurde.

Vertraulichkeit

GEGENSEITIGE GEHEIMHALTUNGSPFLICHTEN

15.1 Beide Parteien verpflichten sich, sämtliche im Rahmen dieses Vertrages bekannt gewordenen vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei – einschließlich geschäftlicher, technischer, finanzieller und projektbezogener Informationen – streng vertraulich zu behandeln und nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der anderen Partei an Dritte weiterzugeben.

15.2 Als vertraulich gelten insbesondere: Geschäftsstrategie, Preisgestaltung, Vertragsdetails, technische Konzepte, Systemarchitektur, Kundendaten sowie alle im Rahmen des Projekts ausgetauschten Unterlagen und Informationen.

15.3 Von der Vertraulichkeitspflicht ausgenommen sind Informationen, die öffentlich zugänglich sind, ohne dass dies auf einem Verstoß einer Partei beruht, oder die einer Partei nachweislich bereits vor Vertragsschluss bekannt waren.

15.4 Die Vertraulichkeitspflicht gilt für die Dauer dieses Vertrages und für einen Zeitraum von **3 Jahren** nach dessen Beendigung.

16

Nutzungsrechte und geistiges Eigentum

RECHTE AN DER ENTWICKELTEN LÖSUNG

16.1 AFA räumt TRIGA-S mit Abnahme des Systems ein einfaches, nicht ausschließliches, nicht übertragbares Nutzungsrecht an der digitalen KI-Projektassistenz für die Dauer des aktiven Vertragsverhältnisses ein. Das Nutzungsrecht ist auf den eigenen Unternehmensbereich von TRIGA-S beschränkt.

16.2 Alle Marken, Logos, Inhalte und sonstigen Schutzrechte von TRIGA-S verbleiben ausschließlich im Eigentum von TRIGA-S.

16.3 AFA behält alle Rechte an wiederverwendbaren Komponenten, Frameworks, Automatisierungslogiken, Design-Systemen, Code-Mustern, Methoden, Vorlagen, Know-how und vorbestehenden Assets, die im Rahmen dieses Projekts eingesetzt oder weiterentwickelt wurden, soweit diese nicht ausschließlich für TRIGA-S entwickelt und eindeutig als solche gekennzeichnet wurden.

16.4 Eine Weiterverwertung, Weiterentwicklung oder Überlassung des Systems an Dritte durch TRIGA-S ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von AFA ist nicht gestattet.

16.5 Nach Vertragsbeendigung erlischt das Nutzungsrecht, sofern keine separate schriftliche Vereinbarung über eine weitere Nutzung getroffen wurde. AFA ist berechtigt, allgemeine Methoden, Know-how und nicht-vertrauliche Lösungsansätze auch nach Vertragsende uneingeschränkt zu nutzen.

17

Haftung

HAFTUNGSUMFANG UND -BESCHRÄNKUNGEN

17.1 Unbeschränkte Haftung. AFA haftet unbeschränkt für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von AFA oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

17.2 Beschränkte Haftung. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet AFA nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) und auch nur in Höhe des bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens.

17.3 Haftungsausschluss. AFA haftet nicht für:

- Entgangenen Gewinn oder mittelbare Schäden, soweit keine zwingende gesetzliche Haftung besteht
- Ausfall oder Fehlfunktion von Drittanbieter-Diensten (n8n, OpenAI, Pinecone, Hosting, DocuSign o. ä.)
- Nicht erzielte Leads, Termine, Umsätze oder Geschäftserfolge
- Schäden aus missbräuchlicher oder zweckwidriger Nutzung des Systems
- Schäden aus fehlerhaften oder unvollständigen Inhalten oder Angaben, die von TRIGA-S bereitgestellt wurden
- Schäden aus datenschutzrechtlichen Verstößen, die auf fehlender oder unvollständiger

- Schäden aus regulatorischen oder behördlichen Anforderungen, die TRIGA-S eigenverantwortlich sicherzustellen hat

17.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten entsprechend zugunsten der Erfüllungsgehilfen und Beauftragten von AFA.

18

Referenznennung

AFA ist berechtigt, TRIGA-S GmbH als Referenzkunden zu nennen sowie das gemeinsam realisierte Projekt in allgemeiner Form zu beschreiben, jedoch ausschließlich nach **vorheriger schriftlicher Genehmigung** durch TRIGA-S im Einzelfall. Eine Verwendung von Logos, Marken oder vertraulichen Projektdetails ohne schriftliche Zustimmung ist nicht gestattet.

19

Schlussbestimmungen

RECHTSWAHL, GERICHTSSTAND UND SALVATORISCHE KLAUSEL

19.1 Anwendbares Recht. Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

19.2 Gerichtsstand. Soweit gesetzlich zulässig, ist der Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers (Hagen) vereinbart. AFA ist jedoch berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Auftraggebers zu klagen.

19.3 Textform. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform (E-Mail genügt), soweit nicht eine strengere Form gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

19.4 Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

19.5 Gesamtvereinbarung. Dieser Vertrag einschließlich seiner Anlagen stellt die vollständige Einigung der Parteien zu seinem Gegenstand dar und ersetzt alle vorangegangenen mündlichen oder schriftlichen Absprachen zu diesem Thema.

Die nachfolgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages und werden bei Unterzeichnung beigelegt. Im Falle von Widersprüchen hat der Vertragstext Vorrang vor den Anlagen, sofern die Parteien keine abweichende Regelung schriftlich vereinbaren.

Anlage 1 – Leistungsbeschreibung

Detaillierte Beschreibung des vereinbarten Leistungsumfangs der digitalen KI-Projektassistenz (TRIGA-S Chatbot). Ergänzt und konkretisiert § 4 dieses Vertrages.

Anlage 2 – Vergütungsübersicht

Tabellarische Aufstellung aller vereinbarten Vergütungen, Fälligkeiten und Zahlungsbedingungen. Ergänzt § 8 dieses Vertrages.

Anlage 3 – Drittanbieter und technische Systeme

Liste der eingesetzten Drittanbieter, Plattformen und technischen Systeme inkl. zugehöriger Datenschutzhinweise und Haftungsabgrenzungen. Ergänzt § 13 dieses Vertrages.

Anlage 4 – Datenschutz / AVV-Hinweis

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) gemäß Art. 28 DSGVO sowie ergänzende datenschutzrechtliche Regelungen. Ergänzt § 14 dieses Vertrages. Wird bei Bedarf gesondert abgeschlossen.

§ 21 – Unterschriften

VERTRAGSUNTERZEICHNUNG – DOCUSIGN-FÄHIG

Durch die nachfolgenden Unterschriften erklären beide Parteien ihr Einverständnis mit dem Inhalt dieses Vertrages. Der Vertrag kommt mit Unterzeichnung durch beide Parteien wirksam zustande.

AUFTRAGNEHMER

Ibrahim Ahmitti El Goul
AFA – Agentur für Automatisierung
Einzelunternehmen

ORT, DATUM

Hagen, 24.07.2026

NAME (DRUCKBUCHSTABEN)

FUNKTION

Inhaber / Auftragnehmer

UNTERSCHRIFT

DocuSign Signer 1: Ibrahim Ahmitti El Goul (AFA)

AUFTRAGGEBER

TRIGA-S GmbH
Mühltal 5, 82392 Habach

ORT, DATUM

Habach, 24.07.2026

NAME (DRUCKBUCHSTABEN)

FUNKTION

Geschäftsführung (Sabine Radiske / Dr.
Andreas Franke)

UNTERSCHRIFT

DocuSign Signer 2: TRIGA-S GmbH (Geschäftsführung)

DOKUMENTENHISTORIE

DOKUMENTNUMMER	AFA-TRIGA-S-2026-001
VERSION	1.0 – Erstausfertigung
ERSTELLUNGSDATUM	2026-06-29
GÜLTIG AB	Datum der beiderseitigen Unterzeichnung
ERSTELLT DURCH	AFA – Agentur für Automatisierung
SPRACHE	Deutsch (verbindlich)

VERTRAGSZUSAMMENFASSUNG

Auftragnehmer: Ibrahim Ahmitti El Goul, handelnd unter AFA – Agentur für Automatisierung, Haldener Str. 21, 58095 Hagen

Auftraggeber: TRIGA-S GmbH, Mühlital 5, 82392 Habach, HRB 280570, Amtsgericht München

Leistung: Digitale KI-Projektassistenz (Premium Website-Chatbot) im TRIGA-S Branding

Einrichtungsgebühr: 6.500,00 EUR · **Monatlich:** 1.000,00 EUR · **Gesamtwert:** 18.500,00 EUR

Umsatzsteuer: Nicht ausgewiesen – Kleinunternehmer § 19 UStG

Mindestlaufzeit: 12 Monate ab Vertragsunterzeichnung

AFA – AGENTUR FÜR AUTOMATISIERUNG

Digitalisierung. Automatisierung. Wachstum.

www.afa-ai.com · info@afa-ai.com · Haldener Str. 21, 58095 Hagen

Dieses Dokument ist vertraulich und ausschließlich für die genannten Vertragsparteien bestimmt. Unbefugte Weitergabe ist untersagt. · Dok-Nr.: AFA-TRIGA-S-2026-001 · Version 1.0 · Erstellt: 2026-06-29